

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6661/2537

นาย ภูมิ ศรีธัญรัตน์  
นาย เศกสิทธิ์ ไตร พัฒน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328

ข่าวในหนังสือพิมพ์มีข้อความว่า "ถูกละเมิด ศาลสั่งจำคุกภูมิ ศรีธัญรัตน์ บก.นสพ. ประชาธิปไตย ฐานเบี่ยงเบน" มีความหมายว่า โจทก์ซึ่งเป็นบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยถูกศาลพิพากษาจำคุกเพราะเป็นคนไม่ตรง คดโกงออก เช็ดโดยคดโกง มีลักษณะเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามน่าจะทำให้โจทก์เสีย ชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน (ที่ถูกเป็นภาคอีสาน) จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ จำเลยที่ 3 เป็น บรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2535 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสามร่วมกันเขียน และโฆษณาตีพิมพ์ข้อความใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ลงในหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ซึ่งพิมพ์ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ฉบับประจำวันวันที่ 16 ถึง 30 มิถุนายน 2535 คอลัมน์ แจกหมาก ว่า ติดคุกคงสบายดีนะ คุณผีเฮ้ย คุณผี...ฮา ถูกละเมิด ศาล สั่งจำคุกภูมิ ศรีธัญรัตน์ บก.นสพ.ประชาธิปไตย ฐานเบี่ยงเบน อันมีความหมายว่า

โจทก์เป็นคนน่าเบื่อหน่าย น่ารังเกียจ ติดคุกเพราะคดีโกงหักหลังหลอกลวงไม่จ่ายเงินตามเช็ค ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328, 83

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 เสียจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือนและปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ข้อความที่ว่า "ติดคุกคงสบายดีนะ คุณผี เฮ้ย คุณพี่...ฮา" ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อความในข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับโจทก์ และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แต่ข้อความที่ว่า "ถูกละเบียด ศาลสั่งจำคุกภูมิ ศรีธัญรัตน์ บก.น.ส.พ.ประชาธิปไตย ฐานเบียดเบียน" ซึ่งมีความหมายว่าโจทก์ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยถูกศาลพิพากษาจำคุกเพราะเป็นคนไม่ตรง คดโกง ออกเช็คโดยคดโกงมีลักษณะเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม น่าจะทำให้โจทก์เสีย

ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้ เมื่อจำเลยทั้งสองได้กระทำผิดด้วยการลง  
ข้อความในหนังสือพิมพ์จึงมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |